

I. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(Vevői / Értékesítési ÁSZF)

Vállalkozó neve	Debaru Kft.
Székhely	1117 Budapest, Budafoki út 97.
Adószám / EU adószám	14277148-2-43 / HU14277148
Cégjegyzékszám	01 09 896759
Hatályos	2026.05.28. napjától visszavonásig vagy módosításig.

Jelen dokumentum a Vállalkozó által Megrendelők részére nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételeit tartalmazza. A dokumentum célja a villamos, irányítástechnikai, automatizálási, berendezésgyártási, szoftverfejlesztési és helyszíni kivitelezési projektek egységes, átlátható és előre kalkulálható szerződéses szabályozása.

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezető rendelkezések
2. Fogalommeghatározások
3. Az ÁSZF alkalmazása, ajánlat és szerződés létrejötte
4. A műszaki tartalom és az ajánlat terjedelme
5. Teljesítési szakaszok és mérföldkövek
6. Tervezés, tervjóváhagyás és dokumentációátadás
7. Szoftverek, PLC-, HMI-, SCADA-programok és forráskód
8. Változáskezelés, pótmunka és többletmunka
9. Helyszíni munkavégzés feltételei
10. Megrendelői adatszolgáltatás és közreműködés
11. Szállítás, átvétel, tárolás és raktározási díj
12. FAT, SAT, használatbavétel és részátvétel
13. Alkatrészek, beszállítók és gyártói változások
14. Harmadik fél rendszerei és meglévő berendezések
15. CE megfelelés, gépbiztonság és EU-s műszaki megfelelés
16. Árak, fizetési feltételek és pénzügyi biztosítékok
17. Tulajdonjog-fenntartás és felhasználási jogok
18. Késedelem és kötbérfelelősség
19. Jótállás, hibakezelés és garanciális kizárások
20. Távhozzáférés, IT/OT környezet és kiberbiztonság
21. Oktatás, betanítás és üzemeltetői támogatás
22. Nyelv, fordítás és idegen nyelvű dokumentáció
23. Külföldi teljesítés, különösen Németországban végzett munkák
24. Szállítás, csomagolás, rakodás és Incoterms
25. Munkavédelem, EHS és veszélyes munkák
26. Hatósági, üzemeltetői és harmadik fél jóváhagyások
27. Felelősségkorlátozás
28. Vis maior
29. Titoktartás, üzleti titok és referencia
30. Alvállalkozók és közreműködők
31. Szerződés megszűnése, projektleállít és elszámolás
32. Jogválasztás, jogvita és záró rendelkezések
33. Külön elfogadást igénylő rendelkezések

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A Szolgáltató/Vállalkozó adatai:

Név: Debaru Kft. (a továbbiakban: Vállalkozó);

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97.;

Adószám: 14277148-2-43;

EU adószám: HU14277148;

Cégjegyzékszám: 01 09 896759.

1.2. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Vállalkozó által a Megrendelők részére nyújtott szolgáltatásokra és szállításokra alkalmazandó, különösen villamos és irányítástechnikai tervezésre, elosztó- és vezérlőszekrény-gyártásra, berendezésgyártásra, tisztatéri rendszerekhez kapcsolódó kivitelezésre, PLC-, HMI-, SCADA- és egyéb szoftverfejlesztésre, helyszíni villamos kivitelezésre, telepítésre, üzembe helyezésre, hibakeresésre, karbantartásra, oktatásra és támogatásra.

1.3. Jelen ÁSZF a Vállalkozó valamennyi ajánlatának, megrendelés-visszaigazolásának és egyedi szerződésének elválaszthatatlan részét képezi, kivéve, ha a Felek kifejezetten, írásban eltérően állapodnak meg.

1.4. A jelen ÁSZF célja, hogy a Felek közötti üzleti tranzakciókat egységesítse, a szerződéses kockázatokat előre rendezze, a teljesítési, átadás-átvételi, fizetési, felelősségi és változáskezelési szabályokat átláthatóvá tegye, valamint csökkentse a projektek során felmerülő viták és adminisztratív terhek kockázatát.

1.5. Jelen ÁSZF elsődlegesen üzleti, vállalkozási és ipari felhasználású, B2B jogviszonyokra készült. A Vállalkozó szolgáltatásait jellemzően szakmai, ipari, intézményi vagy gazdasági tevékenységet folytató Megrendelők részére nyújtja.

2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

2.1. Megrendelő: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, egyéni vállalkozó vagy egyéb gazdálkodó szervezet, amely a Vállalkozótól ajánlatot kér, megrendelést ad le, szerződést köt, illetve a Vállalkozó teljesítését igénybe veszi.

2.2. Egyedi Szerződés: a Felek között létrejött írásbeli szerződés, megrendelés-visszaigazolás, elfogadott ajánlat vagy egyéb olyan dokumentum, amely a konkrét projekt műszaki, pénzügyi, határidőbeli és egyéb feltételeit tartalmazza.

2.3. Átadandó dokumentáció: a Vállalkozó által a Szerződés alapján kifejezetten átadásra kerülő, a teljesítés igazolásához, üzemeltetéséhez vagy karbantartásához szükséges dokumentáció, különösen a jóváhagyott tervek, kapcsolási rajzok, I/O-listák, funkcióleírások, vizsgálati jegyzőkönyvek, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, kezelési vagy karbantartási utasítások, amennyiben ezek elkészítését az ajánlat vagy az egyedi Szerződés kifejezetten tartalmazza.

2.4. Natív vagy szerkeszthető állomány: minden olyan dokumentum, terv, program, konfigurációs állomány, projektfájl vagy adatállomány, amely a Vállalkozó által használt tervezői, fejlesztői, programozói vagy konfigurációs környezetben szerkeszthető, így különösen, de nem kizárólagosan: DWG, DXF, EPLAN, AutoCAD, Word, Excel, TIA Portal, WAGO, SAIA, Siemens, PLC-, HMI-, SCADA-, gateway-, adatgyűjtő-, konfigurációs, forráskód-, projekt- vagy könyvtárállomány.

2.5. Forráskód és fejlesztői állomány: a Vállalkozó által létrehozott vagy használt programkód, PLC-program, HMI-program, SCADA-projekt, szoftvermodul, könyvtár, függvényblokk, script, adatbázis-struktúra, konfigurációs logika, belső fejlesztői dokumentáció, verziókezelési állomány, valamint minden olyan know-how-t tartalmazó állomány vagy dokumentum, amely a Vállalkozó szakmai megoldásainak, belső fejlesztési módszereinek vagy üzleti titkainak megismerésére alkalmas.

2.6. Pótmunka: minden olyan, a Szerződésben vagy az elfogadott ajánlatban nem szereplő, utólag megrendelt vagy szükségessé váló munka, módosítás, tervezési, gyártási, programozási, szerelési, beüzemelési, dokumentációs vagy támogatási feladat, amely a jóváhagyott műszaki tartalmon felül merül fel.

2.7. Többletmunka: minden olyan munka, amely a szerződéses műszaki tartalom teljesítéséhez szükséges ugyan, azonban annak szükségessége a szerződéskötéskor kellő gondosság mellett sem volt előre látható, vagy a Megrendelő által szolgáltatott adatok, helyszíni körülmények, technológiai feltételek, harmadik fél rendszere, illetve beszállítói vagy gyártói változás miatt válik szükségessé.

2.8. Megrendelő érdekkörében felmerülő ok: minden olyan körülmény, késedelem, hiányosság, döntés, mulasztás, adatszolgáltatási hiba, munkaterület-előkészítési hiányosság, hozzáférési probléma, jóváhagyási késedelem, hatósági vagy üzemeltetői engedély hiánya, harmadik fél által okozott akadály vagy a Megrendelő által biztosított berendezés, rendszer, infrastruktúra, adat, terv vagy technológia hibája, amely nem a Vállalkozó ellenőrzési körébe tartozik.

3. AZ ÁSZF ALKALMAZÁSA, AJÁNLAT ÉS SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

3.1. A Vállalkozó ajánlata – eltérő írásbeli nyilatkozat hiányában – a kiállításától számított 30 naptári napig érvényes. Az ajánlati kötöttség lejártát követően a Vállalkozó jogosult az ajánlatot módosítani, visszavonni vagy új feltételekhez kötni.

3.2. A Szerződés a Megrendelő írásbeli megrendelésével és annak a Vállalkozó általi írásbeli, cégszerű vagy arra jogosult személy által adott visszaigazolásával jön létre. Írásbeli formának minősül az e-mailben, elektronikus aláírással, beszerzési rendszerben vagy egyéb bizonyítható elektronikus úton tett nyilatkozat is, feltéve, hogy annak tartalma egyértelműen azonosítható.

3.3. A Megrendelő által alkalmazott általános szerződési feltételek, beszerzési feltételek, megrendelési feltételek, portálfeltételek vagy egyéb szerződéses dokumentumok kizárólag akkor válnak a Szerződés részévé, ha azokat a Vállalkozó kifejezetten, írásban elfogadta.

3.4. A Megrendelő általános szerződési feltételeire való hivatkozás, azok megrendeléshez csatolása, beszerzési portálon történő feltüntetése vagy automatikus rendszerüzenetben való megküldése önmagában nem minősül azok Vállalkozó általi elfogadásának.

3.5. Amennyiben a Megrendelő megrendelése, visszaigazolása, beszerzési feltétele vagy egyéb dokumentuma jelen ÁSZF-fel ellentétes rendelkezést tartalmaz, úgy az ellentétes rendelkezés kizárólag akkor alkalmazandó, ha azt a Vállalkozó kifejezetten, írásban elfogadta.

4. A MŰSZAKI TARTALOM ÉS AZ AJÁNLAT TERJEDELME

4.1. A Vállalkozó ajánlata kizárólag az abban kifejezetten és tételesen meghatározott munkákra, szolgáltatásokra, anyagokra, berendezésekre, dokumentumokra, szoftverekre, határidőkre és egyéb kötelezettségekre terjed ki.

4.2. Minden olyan feladat, szolgáltatás, dokumentum, engedélyezési eljárás, nyelvi fordítás, hatósági közreműködés, helyszíni feltételbiztosítás, daruzás, emelés, állványozás, rakodás, szállítás, csomagolás, vámkezelés, külföldi adminisztráció, oktatás, távfelügyelet, karbantartás vagy támogatás, amelyet az ajánlat vagy az egyedi Szerződés kifejezetten nem tartalmaz, nem része a Vállalkozó teljesítésének.

4.3. Az ajánlatban szereplő árak és határidők a Vállalkozó részére a szerződéskötéskor rendelkezésre álló adatokon, műszaki információkon, Megrendelő által átadott dokumentumokon, helyszíni feltételezéseken, technológiai leírásokon és beszállítói információkon alapulnak.

4.4. Amennyiben ezen adatok hiányosnak, pontatlannak, hibásnak, elavultnak vagy utóbb módosítottak bizonyulnak, az ebből eredő többletköltség, határidő-hosszabbodás, pótmunka vagy többletmunka a Megrendelőt terheli.

4.5. A Vállalkozó nem köteles olyan munkát elvégezni, amely az elfogadott ajánlatban, a Szerződésben vagy az írásban jóváhagyott műszaki tartalomban nem szerepel. A Vállalkozó jogosult az ilyen munkák elvégzését külön írásbeli megrendeléshez, pótmunka-megállapodáshoz, előlegfizetéshez vagy módosított teljesítési határidőhöz kötni.

5. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI SZAKASZAI ÉS MÉRFÖLDKÖVEI

5.1. A Vállalkozó a komplex projekteket mérföldkő-alapú minőségbiztosítási és teljesítéskövetési rendszerben hajtja végre. A projekt előrehaladása – eltérő megállapodás hiányában – az egyes szakaszok írásbeli lezárásához, jóváhagyásához vagy készre jelentéséhez kötött.

5.2. G2 Mérföldkő – Szerződéskötés és projektindítás: a projekt a Vállalkozó ajánlatának Megrendelő általi elfogadásával és a Vállalkozó írásbeli visszaigazolásával indul. A projektindítás feltétele lehet az előleg, adatszolgáltatás, hozzáférés vagy egyéb szerződéses feltétel teljesítése.

5.3. G3 Mérföldkő – Tervezési fázis lezárása / Design Freeze: a Vállalkozó az ajánlatban rögzített műszaki tartalom alapján elkészíti és jóváhagyásra megküldi a kiviteli, villamos, szoftveres vagy egyéb terveket. A Megrendelő köteles a terveket legkésőbb 5 munkanapon belül írásban jóváhagyni vagy konkrét szakmai észrevételekkel visszaküldeni. A határidő eredménytelen letelte a tervek elfogadásának minősül.

5.4. A G3 mérföldkő lezárásával a műszaki tartalom rögzítésre kerül. Ezt követően minden műszaki, funkcionális, mennyiségi, dokumentációs vagy határidőbeli módosítás változtatási igénynek minősül.

5.5. G4 Mérföldkő – Gyártásba adás és beszerzés / Build Release: a Vállalkozó a G3 mérföldkő sikeres lezárását követően kezdi meg a szükséges anyagok, alkatrészek végleges beszerzését, a vezérlőszekrények fizikai gyártását, a szoftveres konfigurálást vagy egyéb gyártási és előkészítési feladatokat. A Megrendelő G3 fázisban történő késedelme automatikusan meghosszabbítja a teljesítési határidőt.

5.6. G5 Mérföldkő – Gyári átvétel / FAT: a Vállalkozó telephelyén, műhelyében vagy más kijelölt helyen elvégzett gyári átvételi teszt, amelynek célja a berendezés, szoftver vagy rendszer műszaki tartalom szerinti ellenőrzése.

5.7. G6 Mérföldkő – Helyszíni átvétel / SAT: a végleges telepítési vagy üzembe helyezési helyszínen végzett ellenőrzés, amelynek célja a jóváhagyott funkcióleírás szerinti működés igazolása.

5.8. G8 Mérföldkő – Jótállási időszak lezárása / Final Acceptance: a jótállási időszak utolsó napján a Felek a projektet véglegesen lezártak tekintik. Amennyiben a Megrendelő a jótállási időszak lejártát megelőző 15 naptári napig nem jelez írásban igazolt, nyitott garanciális hibát, úgy a Megrendelő által esetlegesen visszatartott jóteljesítési vagy garanciális biztosíték automatikusan esedékessé válik, és azt a Megrendelő 8 napon belül köteles kifizetni.

6. TERVEZÉS, TERVJÓVÁHAGYÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓÁTADÁS

6.1. A Vállalkozó a terveket, műszaki dokumentációkat, kapcsolási rajzokat, elrendezési terveket, I/O-listákat, kábeljegyzékeket, funkcióleírásokat és egyéb dokumentumokat – eltérő írásbeli megállapodás hiányában – kizárólag PDF formátumban adja át.

6.2. A Vállalkozó nem köteles szerkeszthető vagy natív állományok átadására. Ennek megfelelően nem képezi a teljesítés részét különösen a DWG, DXF, EPLAN, AutoCAD, Word, Excel, TIA Portal, WAGO, SAIA, Siemens, PLC-, HMI-, SCADA-, gateway-, adatgyűjtő-, konfigurációs, forráskód-, projekt- vagy könyvtárállomány átadása, kivéve, ha erről a Felek előzetesen, kifejezetten, írásban, külön díjazás mellett megállapodtak.

6.3. A Megrendelő a részére átadott terveket és dokumentációkat kizárólag az adott Szerződés szerinti projekthez, annak üzemeltetéséhez, karbantartásához vagy hatósági/üzemeltetői igazolásához használhatja fel. A dokumentáció harmadik személy részére történő átadása, módosítása, más projekten történő felhasználása, továbbtervezése vagy kereskedelmi célú hasznosítása kizárólag a Vállalkozó előzetes írásbeli hozzájárulásával megengedett.

6.4. A tervezési tevékenység önállóan értékelhető részteljesítésnek minősül. A Vállalkozó jogosult a tervezési díj teljes vagy részleges kiszámlázására akkor is, ha a gyártás, kivitelezés, telepítés vagy üzembe helyezés a Megrendelő döntése, késedelme, közreműködésének hiánya, projektleállítása vagy érdekkörében felmerülő egyéb ok miatt nem valósul meg.

6.5. A Vállalkozó által jóváhagyásra megküldött terveket, műszaki dokumentációkat, funkcióleírásokat vagy egyéb projektanyagokat a Megrendelő köteles a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül írásban jóváhagyni vagy konkrét, szakmailag indokolt észrevételekkel visszaküldeni. A határidő eredménytelen elteltével a dokumentumok jóváhagyottnak minősülnek.

6.6. A Megrendelő által jóváhagyott tervek, funkcióleírások és műszaki dokumentumok a további teljesítés alapját képezik. A jóváhagyást követően kért minden módosítás változtatási igénynek minősül, és pótmunka vagy többletmunka keretében, külön díjazás mellett kerülhet elvégzésre.

6.7. A Vállalkozó nem felel olyan hibáért, eltérésért, többletköltségért vagy határidő-módosulásért, amely a Megrendelő által jóváhagyott dokumentáció hibájából, hiányosságából, késedelmes észrevételezéséből vagy utólagos módosításából ered.

7. SZOFTVEREK, PLC-, HMI-, SCADA-PROGRAMOK ÉS FORRÁSKÓD

7.1. A Vállalkozó által készített PLC-, HMI-, SCADA-, gateway-, adatgyűjtő-, interfész-, adatbázis-, jelentéskészítő-, vizualizációs, kommunikációs vagy egyéb szoftverek, programok, konfigurációk és fejlesztések a Vállalkozó szellemi tulajdonát képezik, kivéve, ha a Felek ettől kifejezetten, írásban eltérően állapodnak meg.

7.2. A Megrendelő a Vállalkozó által készített szoftverekre, programokra és konfigurációkra – a teljes vállalkozói díj megfizetését követően – nem kizárólagos, nem átruházható, időben korlátlan, kizárólag az adott projekthez, berendezéshez, technológiához vagy telephelyhez kapcsolódó felhasználási jogot szerez.

7.3. A felhasználási jog nem terjed ki a szoftver, program, projektállomány, konfiguráció vagy dokumentáció más projekten, más telephelyen, más berendezésen, más Megrendelőnél vagy harmadik személy részére történő felhasználására, értékesítésére, másolására, visszafejtésére, továbbfejlesztésére vagy módosítására, kivéve, ha a Vállalkozó ehhez előzetesen írásban hozzájárul.

7.4. A Vállalkozó nem köteles a forráskód, fejlesztői projektállomány, programozási könyvtár, függvényblokk, belső fejlesztői dokumentáció, verziókezelési állomány, konfigurációs logika, know-how vagy egyéb szerkeszthető szoftveres állomány átadására, kivéve, ha erről a Felek kifejezetten, írásban, külön díjazás mellett megállapodtak.

7.5. Amennyiben a Felek a forráskód vagy fejlesztői állomány átadásáról külön megállapodnak, annak díjazása, terjedelme, átadásának formátuma, dokumentáltsága, felhasználási köre, továbbadhatósága, módosíthatósága és a Vállalkozó további felelőssége külön írásbeli megállapodás tárgyát képezi.

7.6. A Vállalkozó kizárólag az általa átadott, jóváhagyott és dokumentált szoftververzió működéséért vállal felelősséget. A Megrendelő, végfelhasználó vagy harmadik személy által végzett módosítás, újratöltés, paraméterezés, firmware-frissítés, hardvercsere, jogosulatlan beavatkozás, nem engedélyezett másolás vagy nem dokumentált változtatás esetén a Vállalkozó jótállási, szavatossági és kártérítési felelőssége az érintett szoftverre, berendezésre vagy funkcióra vonatkozóan megszűnik.

7.7. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a további szoftveres támogatást, hibakeresést, módosítást, frissítést, távhozzáférést, licencbővítést, dokumentáció-kiegészítést és fejlesztői közreműködést felfüggeszteni mindaddig, amíg a Megrendelő valamennyi lejárt fizetési kötelezettségét nem teljesíti.

7.8. A Vállalkozó nem felel az olyan szoftveres vagy üzemi hibáért, adatvesztésért, termelés kiesésért, működési zavarért vagy biztonsági incidensért, amely a Megrendelő informatikai, OT-, hálózati, szerver-, adatbázis-, jogosultságkezelési vagy üzemeltetési környezetének hibájából, hiányosságából, jogosulatlan hozzáféréseiből, kibertámadásból, vírusfertőzésből, nem megfelelő mentésből vagy harmadik fél beavatkozásából ered.

8. VÁLTOZÁSKEZELÉS, PÓTMUNKA ÉS TÖBBLETMUNKA

8.1. A jóváhagyott műszaki tartalomhoz, tervekhez, funkcióleíráshoz, darabszámhoz, anyagválasztáshoz, gyártási kialakításhoz, szoftveres működéshez, interfészekhez, helyszíni feltételekhez vagy dokumentációs követelményekhez képest felmerülő minden módosítás változtatási igénynek minősül.

8.2. A változtatási igényt a Megrendelő köteles írásban közölni a Vállalkozóval. A Vállalkozó jogosult a változtatási igény műszaki, pénzügyi és határidőbeli hatásait megvizsgálni, és arra külön ajánlatot adni.

8.3. A Vállalkozó nem köteles a változtatási igény végrehajtását megkezdeni mindaddig, amíg a Megrendelő a módosított műszaki tartalmat, díjazást és határidőt írásban el nem fogadta.

8.4. Amennyiben a Megrendelő által kért módosítás a Vállalkozó becslése szerint az eredeti műszaki tartalomhoz képest a munkaidő-, anyag-, alkatrész-, szoftverfejlesztési, dokumentációs, szerelési, üzembe helyezési vagy projektvezetési ráfordítást több mint 5%-kal növeli, a módosítás kizárólag külön írásbeli pótmunka-megrendelés alapján végezhető el.

8.5. A pótmunka és többletmunka elszámolása – eltérő írásbeli megállapodás hiányában – a Vállalkozó mindenkor érvényes óradíjai, napdíjai, anyagárai, kiszállási díjai, mérnöki díjai, programozói díjai és egyéb költségtételei alapján történik.

8.6. A pótmunka vagy többletmunka automatikusan meghosszabbítja a teljesítési határidőt legalább az adott munka elvégzéséhez, beszerzéséhez, teszteléséhez, dokumentálásához és jóváhagyásához szükséges időtartammal.

8.7. A Vállalkozó helyszínen tartózkodó munkavállalói, szerelői, programozói, mérnökei vagy alvállalkozói nem jogosultak a Szerződés műszaki tartalmának, díjazásának vagy határidejének módosítására. A helyszínen adott szóbeli utasítások a Szerződés módosítására nem alkalmasak, és azok végrehajtása csak a Vállalkozó cégszerű vagy arra jogosult képviselője által írásban visszaigazolt megrendelés alapján kezdhető meg.

8.8. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül ad utasítást a Vállalkozó munkavállalójának vagy alvállalkozójának, az ebből eredő műszaki, pénzügyi, munkavédelmi, minőségi vagy határidőbeli következményekért a Vállalkozó nem felel.

9. HELYSZÍNI MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

9.1. Helyszíni kivitelezés, szerelés, üzembe helyezés, hibakeresés, karbantartás vagy támogatás esetén a Megrendelő köteles a Vállalkozó részére a munkavégzéshez szükséges, biztonságos, jogszerű, akadálymentes és előkészített munkaterületet biztosítani.

9.2. A Megrendelő köteles biztosítani a munkaterülethez, technológiai területhez, géphez, helyiséghez, villamos elosztóhoz, vezérlőszekrényhez, szerverhez vagy egyéb érintett rendszerhez való hozzáférést; a szükséges belépési engedélyeket, oktatásokat, kíséretet és üzemeltetői jóváhagyásokat; megfelelő világítást, munkaterületet, közlekedési útvonalat és biztonságos munkakörnyezetet; 230/400 V villamos csatlakozást és a munkavégzéshez szükséges alapvető közműfeltételeket; a szükséges leállásokat, technológiai ablakokat, gépkiadásokat és próbaüzemi lehetőségeket; továbbá a munkavégzéshez szükséges gépészeti, technológiai, villamos, informatikai és üzemeltetési információkat.

9.3. A Megrendelő köteles a Vállalkozó részére zárható, száraz, tiszta, vagyonvédelmi szempontból megfelelő helyiséget vagy elkülönített tárolóterületet biztosítani a Vállalkozó szerszámai, műszerei, laptopjai, mérőeszközei, anyagai, alkatrészei és félkész termékei tárolására.

9.4. A 9.3. pont szerinti helyiséghez vagy tárolóterülethez kizárólag a Vállalkozó, illetve az általa kijelölt személyek rendelkezhetnek hozzáféréssel. Amennyiben a Megrendelő ilyen helyiséget vagy tárolóterületet nem biztosít, a Vállalkozó jogosult a munkavégzést megtagadni vagy felfüggeszteni, illetve a tárolásból, őrzésből, szállításból vagy ismételt kiszállásból eredő többletköltségeit a Megrendelőre áthárítani.

9.5. A Vállalkozó nem felel a Megrendelő által biztosított helyiség, tárolóterület, munkaterület vagy belépési rendszer hiányosságából, nem megfelelő zárhatóságából, illetéktelen hozzáférésből, lopásból, rongálásból, beázásból, szennyeződésből, tűzből, porból, párából vagy egyéb helyszíni körülményből eredő károkért.

9.6. Amennyiben a Vállalkozó munkavállalói vagy alvállalkozói a helyszínen megjelennek, azonban a munkavégzés a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból nem kezdhető meg, megszakad vagy csak korlátozottan végezhető, a Vállalkozó jogosult kiszállási díjat, várakozási díjat, állásidőt, utazási költséget, szállásköltséget, napidíjat és egyéb igazolt költségeit felszámítani.

9.7. A Vállalkozó jogosult a munkavégzést azonnali hatállyal megtagadni vagy felfüggeszteni, ha a munkaterület nem biztonságos, a szükséges engedélyek vagy oktatások hiányoznak, a Megrendelő nem biztosítja a szükséges leállást vagy hozzáférést, illetve ha a munkavégzés személyi, vagyoni, munkavédelmi, tűzvédelmi, gépbiztonsági vagy jogszabályi kockázatot jelent.

10. MEGRENDELŐI ADATSZOLGÁLTATÁS ÉS KÖZREMŰKÖDÉS

10.1. A Megrendelő köteles a Vállalkozó részére kellő időben, teljeskörűen és valósághűen átadni minden olyan adatot, dokumentumot, rajzot, tervet, technológiai leírást, gépkönyvet, gépbiztonsági dokumentumot, villamos dokumentációt, hálózati információt, I/O-listát, funkcióleírást, üzemeltetési előírást, helyszíni adottságot és egyéb információt, amely a Vállalkozó teljesítéséhez szükséges.

10.2. A Vállalkozó a Megrendelő által átadott adatok, dokumentumok és információk helyességét, teljességét és naprakészségét vélelmezi. A Vállalkozó nem köteles a Megrendelő által átadott adatok teljes körű ellenőrzésére, visszamérésére, validálására vagy harmadik fél rendszereivel történő összevetésére, kivéve, ha ezt az ajánlat vagy a Szerződés kifejezetten tartalmazza.

10.3. A Megrendelő által szolgáltatott adatok, dokumentumok vagy információk hibájából, hiányosságából, késedelmes átadásából, pontatlanságából, elavultságából vagy utólagos módosításából eredő minden többletköltség, határidő-hosszabbodás, pótmunka, többletmunka, újratervezés, újraprogramozás, ismételt kiszállás vagy ismételt tesztelés a Megrendelőt terheli.

10.4. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó teljesítéséhez szükséges döntést, jóváhagyást, adatszolgáltatást, hozzáférést, mintadarabot, műszaki információt vagy helyszíni feltételt határidőben nem biztosítja, a Vállalkozó teljesítési határideje automatikusan meghosszabbodik legalább az akadályoztatás időtartamával, valamint az újraindításhoz és átszervezéshez szükséges idővel.

11. SZÁLLÍTÁS, ÁTVÉTEL, TÁROLÁS ÉS RAKTÁROZÁSI DÍJ

11.1. A Vállalkozó a berendezés, vezérlőszekrény, alkatrész, anyag, dokumentáció vagy egyéb teljesítési tárgy elkészültéről írásban értesíti a Megrendelőt. Az értesítés tartalmazhatja az átvétel, kiszállítás, FAT, SAT vagy telepítés javasolt időpontját.

11.2. Amennyiben a Megrendelő a készre jelentett berendezést, vezérlőszekrényt, alkatrészt, anyagot vagy egyéb teljesítési tárgyat a Vállalkozó írásbeli értesítésétől számított 30 naptári napon belül nem veszi át, illetve annak kiszállítása, telepítése vagy helyszíni átvétele a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból nem lehetséges, a Vállalkozó jogosult raktározási díjat felszámítani.

11.3. A raktározási díj mértéke eltérő írásbeli megállapodás hiányában nettó €10 /nap/m², de legalább minimum nettó €10/nap, illetve nagy értékű vagy speciális tárolást igénylő berendezés esetén a szerződéses nettó díj 3%-a havonta.

11.4. A 30 naptári napos átvételi határidő eredménytelen elteltét követően a tárolás a Megrendelő költségére és kockázatára történik. Ettől az időponttól kezdődően a kárveszély a Megrendelőre száll át, ideértve különösen a véletlen károsodás, lopás, rongálódás, tűz, beázás, párasodás, korrózió, rágcsláló okozta károsodás, alkatrész-avulás vagy gyártói garanciaidő fogyásának kockázatát is.

11.5. A Vállalkozó jogosult a készre jelentett és át nem vett terméket saját telephelyén, bérelt raktárban vagy harmadik fél által üzemeltetett raktárban tárolni. Az ezzel kapcsolatos minden költség, beleértve a csomagolás, mozgatás, rakodás, biztosítás, őrzés, ismételt szállítás és adminisztráció költségét is, a Megrendelőt terheli.

11.6. A Megrendelő átvételi késedelme nem érinti a Vállalkozó számlázási jogosultságát. Amennyiben a Vállalkozó a szerződéses tárgyat készre jelentette, de annak átadása, kiszállítása, telepítése vagy átvétele a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból késik, a Vállalkozó jogosult az érintett teljesítési rész díját kiszámlázni.

12. FAT, SAT, HASZNÁLATBAVÉTEL ÉS RÉSZÁTVÉTEL

12.1. A Vállalkozó által elvégzett gyári átvételi teszt, helyszíni átvételi teszt, próbaüzem, funkciópróba vagy egyéb ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a Vállalkozó teljesítése megfelel-e az elfogadott műszaki tartalomnak és funkcióleírásnak.

12.2. Gyári átvétel (FAT): a Vállalkozó telephelyén, műhelyében vagy egyéb kijelölt helyszínen történik. Ha a Megrendelő az előzetes értesítés ellenére 5 munkanapon belül nem jelenik meg, vagy a megjelölt időpontot nem igazolja vissza, a Vállalkozó jogosult a teszteket egyoldalúan elvégezni és jegyzőkönyvezni. Az így felvett jegyzőkönyv a teljesítésigazolás alapjául szolgálhat.

12.3. Helyszíni átvétel (SAT): a végleges teljesítés igazolása a telepítés vagy üzembe helyezés helyszínén történik a jóváhagyott funkcióleírás és műszaki tartalom alapján. A SAT sikeres lezárását követően a Megrendelő legkésőbb 3 munkanapon belül köteles a teljesítésigazolást kiállítani.

12.4. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan kisebb hiba, hiányosság, dokumentációs eltérés vagy esztétikai kifogás miatt, amely a rendeltetésszerű és biztonságos használatot nem akadályozza. Az ilyen hibákat a Felek hibalistában rögzítik, és a Vállalkozó ésszerű határidőn belül kijavítja.

12.5. Amennyiben a Vállalkozó a szerződéses tárgyat készre gyártotta, fejlesztette vagy teljesítésre előkészítette, de a kiszállítás, helyszíni telepítés, SAT vagy átadás-átvétel megkezdése a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból több mint 15 naptári napot késik, a Vállalkozó jogosult műszaki készrejelentést tenni. A készrejelentés kézhezvételétől számított 5. napon a teljesítés a Vállalkozó részéről szerződésszerűen megtörténtnek és a Megrendelő által elfogadottnak minősül.

12.6. A 12.5. pont szerinti vélelmezett átadás-átvétel esetén a Vállalkozó jogosult az érintett szerződéses díj kiszámlázására, a kárveszély a Megrendelőre száll át, és a jótállási időszak megkezdődik.

12.7. A Vállalkozó teljesítése elfogadottnak minősül, ha a Megrendelő a berendezést, szoftvert, dokumentációt, tervet vagy egyéb eredményterméket a teljesítésigazolás aláírása nélkül használatba veszi, éles üzemben működteti, gyártási vagy technológiai folyamatban alkalmazza, továbbadja, harmadik fél részére hozzáférhetővé teszi, kivitelezéshez felhasználja, tenderanyagba beépíti vagy hatósági/üzemeltetői eljárásban benyújtja.

12.8. A tervezés, dokumentációkészítés, szoftverfejlesztés, vezérlőszekrény-gyártás, helyszíni szerelés, üzembe helyezés, oktatás és támogatás önállóan értékelhető részteljesítésnek minősülhet. A Vállalkozó jogosult az egyes részteljesítések díját akkor is kiszámlázni, ha a projekt más része a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból késik vagy nem valósul meg.

13. ALKATRÉSZEK, BESZÁLLÍTÓK ÉS GYÁRTÓI VÁLTOZÁSOK

13.1. A Vállalkozó nem felel a gyártói, beszállítói, disztribútori vagy logisztikai láncban felmerülő olyan körülményért, amelyet kellő gondosság mellett sem tudott elhárítani vagy előre látni, így különösen készlethiányért, termékkifutásért, gyártói szállítási késedelemért, alkatrészhiányért, chiphiányért, firmware- vagy hardververzió-változásért, gyártói visszahívásért, importkorlátozásért, exportkorlátozásért, szankcióért, vámeljárási késedelemért vagy gyártói dokumentáció hibájáért.

13.2. Amennyiben a szerződéskötést követően valamely tervezett alkatrész, eszköz, vezérlő, modul, szenzor, hajtás, tápegység, kapcsoló, megszakító, ipari kommunikációs eszköz vagy egyéb komponens nem vagy csak aránytalan késedelemmel, illetve jelentősen magasabb áron szerezhető be, a Vállalkozó jogosult műszakilag egyenértékű vagy hasonló rendeltetésű helyettesítő terméket javasolni.

13.3. A helyettesítő termék alkalmazása esetén az ebből eredő tervezési, dokumentációs, programozási, tesztelési, beszerzési vagy határidőbeli következmények pótmunka vagy többletmunka keretében elszámolhatók, amennyiben a változás oka nem a Vállalkozó érdekkörében merült fel.

13.4. A Vállalkozó nem felel harmadik fél gyártó termékének rejtett hibájáért, gyártói konstrukciós hibájáért, firmware-hibájáért, kompatibilitási problémájáért vagy gyártói garanciális korlátozásáért. Ilyen esetben a Vállalkozó – külön díjazás ellenében vagy egyedi megállapodás szerint – közreműködhet a gyártói garancia érvényesítésében.

14. HARMADIK FÉL RENDSZEREI ÉS MEGLÉVŐ BERENDEZÉSEK

14.1. A Vállalkozó nem felel a Megrendelő, végfelhasználó vagy harmadik személy által biztosított gép, technológiai berendezés, villamos rendszer, szenzor, aktuátor, hajtás, pneumatikus vagy hidraulikus elem, szerver, adatbázis, hálózati infrastruktúra, távhozzáférési rendszer, operációs rendszer, szoftver, licenc, dokumentáció vagy egyéb rendszer hibájáért, hiányosságáért, inkompatibilitásáért vagy nem megfelelő működéséért.

14.2. Amennyiben a Vállalkozó teljesítése meglévő vagy harmadik fél által szállított rendszerhez kapcsolódik, a Megrendelő köteles biztosítani az érintett rendszer dokumentációját, hozzáférését, működőképességét, szükséges licenceit, adminisztrátori jogosultságait, kommunikációs paramétereit és a harmadik fél szükséges közreműködését.

14.3. A harmadik fél rendszerének hibájából, elérhetetlenségéből, dokumentációhiányából, jogosultsági korlátozásából, licencproblémájából, kommunikációs hibájából vagy nem megfelelő műszaki állapotából eredő késedelem, többletköltség, újratervezés, ismételt kiszállás vagy hibakeresés a Megrendelőt terheli.

14.4. Amennyiben a Vállalkozó harmadik fél által készített vagy üzemeltetett rendszer hibáját vizsgálja, az ilyen hibakeresés akkor is díjköteles, ha a hiba végül nem a Vállalkozó teljesítésére vezethető vissza.

15. CE MEGFELELŐSÉG, GÉPBIZTONSÁG ÉS EU-S MŰSZAKI MEGFELELÉS

15.1. A Vállalkozó kizárólag az általa kifejezetten vállalt és szállított termékekre, részegységekre, vezérlőszekrényre, villamos szerelésre, szoftverre, dokumentációra vagy szolgáltatáselemre vállal megfelelőségi kötelezettséget.

15.2. Amennyiben a Vállalkozó által szállított vezérlőszekrény, PLC-program, HMI-, SCADA-rendszer, villamos részegység vagy automatizálási megoldás egy nagyobb gép, gyártósor, technológiai rendszer, épületüzemeltetési rendszer vagy ipari létesítmény részét képezi, a teljes gép, gyártósor, technológiai rendszer vagy létesítmény CE megfelelőségéért, gépbiztonsági kockázatértékeléséért, megfelelőségi nyilatkozatáért, gépkönyvéért, használati utasításáért és végső üzembe helyezési engedélyezéséért a Megrendelő, a végső gépgyártó, rendszerintegrátor vagy üzemeltető felel, kivéve, ha ezt a Vállalkozó kifejezetten, írásban vállalta.

15.3. A Vállalkozó ajánlata nem tartalmazza a teljes gép, gyártósor vagy technológiai rendszer átfogó gépbiztonsági auditját, CE megfelelőségi eljárását, kockázatértékelését, validációját, SIL/PL számítását, robbanásbiztonsági vizsgálatát, EMC vizsgálatát, érintésvédelmi felülvizsgálatát, villámvédelmi felülvizsgálatát, tűzvédelmi megfelelőségi vizsgálatát vagy hatósági engedélyeztetését, kivéve, ha ezeket az ajánlat vagy a Szerződés kifejezetten tartalmazza.

15.4. A Megrendelő köteles a Vállalkozóval előzetesen írásban közölni minden olyan jogszabályi, szabványi, üzemeltetői, iparági, vevői, hatósági vagy belső vállalati követelményt, amelynek a Vállalkozó teljesítésének meg kell felelnie. A szerződéskötést követően közölt vagy módosított követelmények változtatási igénynek minősülnek.

15.5. A Vállalkozó nem felel azért, ha a Megrendelő vagy harmadik fél a Vállalkozó által szállított részegységet, szoftvert, vezérlést, dokumentációt vagy villamos rendszert a jóváhagyott műszaki tartalomtól eltérően építi be, módosítja, más rendszerrel összekapcsolja, nem megfelelő környezetben használja vagy nem rendeltetésszerűen üzemelteti.

15.6. Amennyiben a jogszabályok, szabványok, hatósági követelmények vagy gyártói előírások a szerződéskötést követően változnak, az ezeknek való megfeleléshez szükséges módosítások, dokumentációk, vizsgálatok és többletfeladatok pótmunka vagy többletmunka keretében számolhatók el.

16. ÁRAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK

16.1. A Vállalkozó díja az ajánlatban vagy az egyedi Szerződésben meghatározott műszaki tartalomra, mennyiségekre és feltételekre vonatkozik. Az ettől eltérő, utólagos vagy többletfeladatok külön díjazás ellenében kerülnek elvégzésre.

16.2. Amennyiben a beépítésre kerülő főbb anyagok, alkatrészek, villamos komponensek, vezérlők, kapcsolók, szenzorok, hajtások, szekrények, kábelek vagy egyéb jelentős költségtételek beszerzési ára a szerződéskötéshez képest a beszerzésig bizonyíthatóan több mint 5%-kal megemelkedik, a Vállalkozó jogosult az 5%-ot meghaladó áremelkedést a Megrendelőre áthárítani.

16.3. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó a Magyar Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatra, a jogszabály szerinti behajtási költségátalányra, továbbá az ezt meghaladó behajtási, jogi, ügyvédi, adminisztrációs és egyéb igazolt költségeinek megtérítésére jogosult.

16.4. A Megrendelő nem jogosult esedékes fizetési kötelezettségét egyoldalúan visszatartani, csökkenteni vagy beszámítással rendezni olyan igényre hivatkozással, amelyet a Vállalkozó írásban nem ismert el, vagy amelyet jogerős bírósági határozat nem állapított meg.

16.5. Hibás teljesítésre, garanciális igényre, hibalistás tételekre vagy kisebb hiányosságokra hivatkozással a Megrendelő kizárólag az adott hibával arányos és vitán felül indokolt összeget tarthatja vissza, feltéve, hogy a visszatartás jogalapját és összecszerúságát írásban, részletesen megindokolja.

16.6. 15 naptári napot meghaladó fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a munkavégzést, a pótmunka végzését, a hibajavítást, a támogatást, a távhozzáférést, a dokumentációátadást, a szoftverfrissítést és a további kiszállást azonnali hatállyal felfüggeszteni. A határidők a felfüggesztés időtartamával és az újraindításhoz szükséges idővel meghosszabbodnak, és a Vállalkozót kötbér vagy kártérítés nem terheli.

17. TULAJDONJOG-FENNTARTÁS ÉS FELHASZNÁLÁSI JOGOK

17.1. A Vállalkozó a szállított fizikai eszközökre, berendezésekre, alkatrészekre, vezérlőszekrényekre, anyagokra és egyéb termékekre vonatkozó tulajdonjogát a teljes vételár, vállalkozói díj és minden járulékos költség hiánytalan megfizetéséig fenntartja.

17.2. A tulajdonjog-fenntartás időtartama alatt a Megrendelő a terméket nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, nem adhatja biztosítékul, nem építheti be olyan módon, amely a Vállalkozó tulajdonjogának érvényesítését ellehetetleníti, és köteles azt elkülönítetten, azonosíthatóan és megfelelő gondossággal kezelni, amennyiben ez a termék jellegére tekintettel ésszerűen lehetséges.

17.3. A Vállalkozó által átadott szoftverek, programok, tervek és dokumentációk felhasználási joga kizárólag a teljes díj megfizetésével száll át a Megrendelőre. A díj megfizetéséig a Megrendelő kizárólag előzetes, visszavonható, korlátozott használati lehetőséggel rendelkezik, ha ezt a Vállalkozó kifejezetten engedélyezi.

17.4. Fizetés nélküli vagy fizetési késedelem alatti jogosulatlan használat esetén a Vállalkozó jogosult a további használati engedélyt, támogatást, módosítást, frissítést, fejlesztést, távhozzáférést és dokumentáció-kiegészítést felfüggeszteni vagy megtagadni, a jogszabályok által megengedett keretek között.

18. KÉSEDELEM ÉS KÖTBÉRFELELŐSSÉG

18.1. A Vállalkozó késedelme esetén késedelmi kötbér kizárólag akkor érvényesíthető, ha azt az egyedi Szerződés kifejezetten tartalmazza. Eltérő megállapodás hiányában a késedelmi kötbér mértéke napi 0,5%, de maximális összege semmilyen esetben sem haladhatja meg a késedelemmel érintett nettó részösszeg 10%-át, illetve legfeljebb a teljes projekt nettó értékének 5%-át.

18.2. A késedelmi kötbér a késedelemből fakadó károk kizárólagos és teljes körű kompenzációja. A Megrendelő a kötbért meghaladó kártérítési igényét a késedelemmel kapcsolatban – a jogszabály által megengedett mértékben – kizárja.

18.3. A Vállalkozó mentesül a késedelem és kötbér jogkövetkezményei alól, ha a késedelem oka a Megrendelő érdekkörében felmerülő körülmény, harmadik fél késedelme, beszállítói lánc zavara, alkatrészhiány, gyártói késedelem, vis maior, hatósági vagy üzemeltetői engedély késedelme, helyszíni feltételek hiánya, fizetési késedelem, jóváhagyási késedelem vagy egyéb, a Vállalkozó ellenőrzési körén kívül eső ok.

18.4. A teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik minden olyan időtartammal, amely alatt a Vállalkozó a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból, változtatási igény miatt, fizetési késedelem miatt vagy vis maior következtében nem tud szerződésszerűen teljesíteni, továbbá az újraindításhoz szükséges ésszerű időtartammal.

19. JÓTÁLLÁS, HIBAKEZELÉS ÉS GARANCIÁLIS KIZÁRÁSOK

19.1. A Vállalkozó a Szerződésben, ajánlatban vagy jogszabályban meghatározott jótállási, illetve szavatossági kötelezettséget kizárólag az általa teljesített munkára, szállított termékre, elkészített szoftverre vagy dokumentációra vállalja.

19.2. A jótállás nem terjed ki azokra a hibákra, károkra vagy működési zavarokra, amelyek oka nem rendeltetésszerű használat; a Megrendelő, végfelhasználó vagy harmadik személy általi módosítás, javítás, bontás, átprogramozás vagy beavatkozás; nem megfelelő üzemeltetési, környezeti, villamos, hőmérsékleti, páratartalmi, por-, rezgés-, EMC- vagy hálózati körülmény; túlfeszültség, villámcsapás, áramkimaradás, földelési hiba, hálózati zavar vagy nem megfelelő betáplálás; mechanikai sérülés, beázás, szennyeződés, korrózió, vegyi hatás, túlterhelés vagy külső fizikai behatás; elmaradt karbantartás, tisztítás, ellenőrzés vagy gyártói előírás szerinti üzemeltetés; harmadik fél által szállított berendezés, szoftver, alkatrész, rendszer vagy infrastruktúra hibája; a Megrendelő által átadott hibás, hiányos vagy pontatlan adat, terv, dokumentáció vagy utasítás; jogosulatlan szoftveres beavatkozás, firmware-frissítés, paramétermódosítás vagy programváltoztatás; kibertámadás, vírusfertőzés, jogosulatlan hozzáférés vagy informatikai/OT-biztonsági hiányosság.

19.3. A Vállalkozó jogosult a garanciális igény vizsgálatát díjköteles hibafeltáráshoz kötni, amennyiben a hiba oka a bejelentés alapján nem állapítható meg egyértelműen. Amennyiben a vizsgálat megállapítja, hogy a hiba nem a Vállalkozó teljesítésére vezethető vissza, a Megrendelő köteles megtéríteni a Vállalkozó kiszállási, mérnöki, programozói, vizsgálati, adminisztrációs és egyéb költségeit.

19.4. A garanciális hiba bejelentésének tartalmaznia kell a hiba pontos leírását, a hiba észlelésének időpontját, az érintett berendezés vagy szoftver azonosítását, a hiba körülményeit, a rendelkezésre álló naplófájlokat, fényképeket, képernyőképeket, hibaüzeneteket és minden olyan információt, amely a hiba vizsgálatához szükséges.

19.5. A Megrendelő köteles a hiba bekövetkezését követően a kárenyhítés érdekében minden elvárható intézkedést megtenni, továbbá köteles tartózkodni minden olyan beavatkozástól, amely a hiba okának megállapítását ellehetetleníti vagy megnehezíti.

19.6. A jótállási vagy szavatossági igény nem jogosítja fel a Megrendelőt esedékes számla, részteljesítés vagy egyéb fizetési kötelezettség visszatartására, kivéve, ha a Felek erről kifejezetten, írásban eltérően állapodnak meg.

20. TÁVHOZZÁFÉRÉS, IT/OT KÖRNYEZET ÉS KIBERBIZTONSÁG

20.1. Amennyiben a Vállalkozó teljesítéséhez, hibakereséséhez, üzembe helyezéséhez, támogatásához vagy karbantartásához távhozzáférés szükséges, a Megrendelő köteles annak biztonságos, működőképes és megfelelő jogosultságokkal rendelkező biztosítására.

20.2. A Megrendelő köteles biztosítani a szükséges VPN-, távoli asztal-, jump server-, távdiagnosztikai-, adminisztrátori-, hálózati-, szerver-, adatbázis- vagy egyéb hozzáféréseket, valamint a szükséges portnyitásokat, tűzfalszabályokat és jogosultságokat, amennyiben ezek a Vállalkozó teljesítéséhez szükségesek.

20.3. A távhozzáférés hiányából, korlátozásából, késedelmes engedélyezéséből, instabil működéséből, jogosultsági problémájából, informatikai szabályzatból, tűzfalbeállításból, vírusirtóból, hálózati hibából vagy a Megrendelő IT/OT környezetének bármely hiányosságából eredő késedelemért, többletköltségért vagy hibáért a Vállalkozó nem felel.

20.4. A Megrendelő felel a saját IT- és OT-rendszereinek, hálózatainak, szervereinek, munkaallomásainak, adatbázisainak, felhasználói jogosultságainak, mentéseinek és kiberbiztonsági védelmének megfelelő kialakításáért és üzemeltetéséért.

20.5. A Vállalkozó nem felel a Megrendelő IT/OT rendszerét érintő kibertámadásból, vírusfertőzésből, jogosulatlan hozzáférésből, adatvesztésből, konfigurációs hibából, mentési hiányosságból, jogosultságkezelési hibából vagy harmadik fél informatikai szolgáltatásának hibájából eredő károkért.

20.6. A Megrendelő köteles gondoskodni az éles rendszer adatainak, receptúráinak, paramétereinek, konfigurációinak, naplóinak, programverzióinak és mentéseinek megőrzéséről, kivéve, ha a mentési vagy archiválási szolgáltatást a Vállalkozó kifejezetten, írásban vállalta.

21. OKTATÁS, BETANÍTÁS ÉS ÜZEMELTETŐI TÁMOGATÁS

21.1. A Vállalkozó ajánlata kizárólag az abban kifejezetten feltüntetett oktatási, betanítási, próbaüzemi vagy üzemeltetői támogatási alkalmakat tartalmazza.

21.2. További oktatás, ismételt betanítás, új kezelők oktatása, oktatási jegyzőkönyv, vizsgáztatás, oktatási anyag készítése, idegen nyelvű oktatás vagy a Megrendelő belső oktatási rendszeréhez való igazodás külön díjazás ellenében történik.

21.3. A Vállalkozó által tartott oktatás nem mentesíti a Megrendelőt az alól, hogy saját munkavállalói, üzemeltetői, karbantartói és alvállalkozói részére a szükséges munkavédelmi, gépbiztonsági, technológiai, belső szabályzati és üzemeltetési oktatásokat megtartsa.

21.4. A Vállalkozó nem felel az oktatáson átadott ismeretek nem megfelelő alkalmazásából, a Megrendelő személyzetének képzetlenségéből, fluktuációjából, belső oktatásának hiányosságából vagy kezelői hibából eredő károkért.

22. NYELV, FORDÍTÁS ÉS IDEGEN NYELVŰ DOKUMENTÁCIÓ

22.1. A Vállalkozó – eltérő írásbeli megállapodás hiányában – magyar nyelven kommunikál és magyar nyelvű dokumentációt ad át.

22.2. Angol, német vagy más idegen nyelvű dokumentáció, kezelési utasítás, gépkönyv, oktatási anyag, megfelelőségi dokumentum, jegyzőkönyv, terv, funkcióleírás, szoftveres felület vagy fordítás készítése kizárólag külön írásbeli megállapodás és külön díjazás alapján történik.

22.3. Amennyiben a Megrendelő idegen nyelvű dokumentációt vagy kommunikációt igényel, köteles azt a szerződéskötést megelőzően írásban jelezni. A szerződéskötést követően felmerülő idegen nyelvű dokumentációs vagy fordítási igény változtatási igénynek minősül.

22.4. Amennyiben a Vállalkozó nem hiteles fordítást készít, a fordítás kizárólag tájékoztató jellegű. Jogvita vagy értelmezési eltérés esetén a magyar nyelvű dokumentum az irányadó, kivéve, ha a Felek ettől kifejezetten, írásban eltérően állapodnak meg.

23. KÜLFÖLDI TELJESÍTÉS, KÜLÖNÖSEN NÉMETORSZÁGBAN VÉGZETT MUNKÁK

23.1. Amennyiben a Vállalkozó teljesítése Magyarországon kívüli munkavégzést, szállítást, telepítést, üzembe helyezést, hibakeresést, támogatást vagy oktatást igényel, a Megrendelő köteles a külföldi teljesítés minden lényeges feltételéről a Vállalkozót előzetesen, írásban tájékoztatni.

23.2. A Megrendelő köteles különösen tájékoztatni a Vállalkozót a külföldi munkavégzéshez kapcsolódó belépési, munkavédelmi, iparbiztonsági, telephelyi, nyelvi, dokumentációs, adózási, kiküldetési, regisztrációs, munkajogi, biztosítási, hatósági és üzemeltetési követelményekről.

23.3. A Vállalkozó ajánlata kizárólag azokra a külföldi megfelelésegi, adminisztrációs és dokumentációs kötelezettségekre terjed ki, amelyeket az ajánlat vagy az egyedi Szerződés kifejezetten tartalmaz.

23.4. A külföldi teljesítéshez kapcsolódó többletköltségek, így különösen az utazás, szállás, napi díj, helyi közlekedés, parkolás, útdíj, belépési engedély, munkavédelmi oktatás, helyi regisztráció, külföldi adminisztráció, biztosítás, fordítás, tolmácsolás, külföldi jogi vagy adótanácsadás, illetve helyi előírásnak való megfelelés költségei a Megrendelőt terhelik, kivéve, ha az ajánlat ezeket kifejezetten tartalmazza.

23.5. Németországban vagy más külföldi helyszínen végzett munkák esetén a Megrendelő köteles biztosítani, hogy a munkaterület megfeleljen az adott ország kötelező munkavédelmi, tűzvédelmi, iparbiztonsági, villamosbiztonsági és belépési előírásainak.

23.6. A Vállalkozó jogosult a külföldi munkavégzést megtagadni vagy felfüggeszteni, amennyiben a szükséges engedélyek, tájékoztatások, munkavédelmi feltételek, biztosítási vagy adminisztratív feltételek nem állnak rendelkezésre, vagy a munkavégzés a Vállalkozó megítélése szerint jogi, munkavédelmi, adózási, személyi vagy vagyoni kockázatot jelent.

23.7. A Felek rögzítik, hogy a Szerződésre és jelen ÁSZF-re magyar jog irányadó. A magyar jog választása nem érinti azokat a kötelezően alkalmazandó helyi, külföldi vagy európai uniós szabályokat, amelyektől a Felek megállapodással érvényesen nem térhetnek el.

24. SZÁLLÍTÁS, CSOMAGOLÁS, RAKODÁS ÉS INCOTERMS

24.1. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a Vállalkozó díja nem tartalmazza a szállítás, különleges csomagolás, rakodás, daruzás, emelés, biztosítás, vámkezelés, export- vagy importadminisztráció, külföldi regisztráció, útdíj, parkolás, helyi logisztika és egyéb szállítmányozási költségek díját.

24.2. Amennyiben a Felek Incoterms paritás alkalmazásában állapodnak meg, az adott Incoterms szabályt, helyet és verziót az ajánlatban vagy a Szerződésben kifejezetten rögzíteni kell.

24.3. A szállítási határidők tájékoztató jellegűek, kivéve, ha a Felek kifejezetten fix teljesítési határidőben állapodtak meg. A szállítási késedelemért a Vállalkozó nem felel, amennyiben az fuvarozói, vámkezelési, hatósági, beszállítói, időjárási, közlekedési, határátlépési vagy a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból következik be.

24.4. A Megrendelő köteles a szállítás és rakodás helyszínén biztosítani a megfelelő megközelíthetőséget, rakodási területet, emelőeszközt, személyzetet, időablakot és átvételre jogosult képviselőt.

25. MUNKAVÉDELEM, EHS ÉS VESZÉLYES MUNKÁK

25.1. A Megrendelő köteles a munkavégzés megkezdése előtt a Vállalkozó részére írásban átadni a munkaterületre vonatkozó valamennyi munkavédelmi, tűzvédelmi, EHS-, vagyonvédelmi, belépési, iparbiztonsági, higiéniai, tisztatéri, robbanásbiztonsági vagy egyéb speciális előírást.

25.2. Amennyiben a munkavégzés különleges kockázattal jár, így különösen magasban végzett munka, feszültség alatti vagy feszültség közeli munka, zárt térben végzett munka, robbanásveszélyes térben végzett munka, tisztatéri munka, vegyi kitettséggel járó munka vagy termelési környezetben végzett munka, a Megrendelő köteles erről a Vállalkozót előzetesen írásban tájékoztatni.

25.3. A Vállalkozó jogosult a veszélyes vagy különleges munkavégzést külön díjazáshoz, kiegészítő feltételekhez, további személyzethez, speciális eszközökhöz, munkavédelmi dokumentációhoz vagy a munkavégzés átütemezéséhez kötni.

25.4. A Vállalkozó jogosult a munkavégzést megtagadni vagy felfüggeszteni, amennyiben a munkaterület nem felel meg a biztonságos munkavégzés feltételeinek, vagy a Megrendelő nem biztosítja a szükséges munkavédelmi, tűzvédelmi, iparbiztonsági vagy egyéb előírások teljesülését.

26. HATÓSÁGI, ÜZEMELTETŐI ÉS HARMADIK FÉL JÓVÁHAGYÁSOK

26.1. A hatósági, üzemeltetői, közmű-, tűzvédelmi, munkavédelmi, épületüzemeltetői, biztosítói, gyártói, végfelhasználói vagy egyéb harmadik fél általi jóváhagyások, engedélyek és hozzájárulások beszerzése a Megrendelő kötelezettsége, kivéve, ha a Vállalkozó ezeket kifejezetten, írásban vállalta.

26.2. A Vállalkozó nem felel a hatósági, üzemeltetői vagy harmadik fél jóváhagyásának késedelméért, megtagadásáért vagy feltételhez kötéséért, kivéve, ha az közvetlenül és kizárólag a Vállalkozó szerződésszegésére vezethető vissza.

26.3. Amennyiben a hatóság, üzemeltető, végfelhasználó vagy harmadik fél utólag olyan követelményt támaszt, amely az elfogadott műszaki tartalomban nem szerepelt, az annak teljesítéséhez szükséges feladatok pótmunka vagy többletmunka keretében számolhatók el.

27. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

27.1. A Vállalkozó nem felel közvetett, következményi, járulékos vagy üzleti károkért, így különösen termeléskiesésért, gyárleállításért, elmaradt haszonért, adatvesztésért, üzleti lehetőség elvesztéséért, kötbérért, bírságért, végfelhasználói igényért, harmadik fél követeléséért vagy a Megrendelő szerződéses partnereinél felmerülő károkért.

27.2. A Vállalkozó teljes kártérítési felelőssége – a jogszabály által megengedett legteljesebb mértékben – nem haladhatja meg az érintett szolgáltatáselem nettó szerződéses díjának 50%-át, de legfeljebb a Vállalkozó érvényes felelősségbiztosításának adott káreseményre rendelkezésre álló limitösszegét.

27.3. A felelősségkorlátozás nem alkalmazható olyan esetben, amelyben a felelősség korlátozását vagy kizárását jogszabály kifejezetten tiltja, különösen a szándékosan okozott károkra, valamint az életet, testi épséget vagy egészséget érintő károkra.

27.4. A Megrendelő köteles a károk megelőzése és enyhítése érdekében minden elvárható intézkedést megtenni. A Megrendelő kárenyhítési kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó nem felel.

28. VIS MAIOR

28.1. Vis maiornak minősül minden olyan előre nem látható, a Felek ellenőrzési körén kívül eső, elháríthatatlan körülmény, amely a Szerződés teljesítését akadályozza, késlelteti vagy gazdaságilag, műszakilag, jogilag aránytalanul megnehezíti.

28.2. Vis maiornak minősül különösen: háború, fegyveres konfliktus, terrorcselekmény, szankció, export- vagy importkorlátozás, járvány, határzár, hatósági intézkedés, természeti katasztrófa, tűz, árvíz, földrengés, szélsőséges időjárás, sztrájk, energiaellátási zavar, közlekedési akadály, kibertámadás, beszállítói lánc súlyos zavara, alkatrészhiány, chiphiány, gyártói termékkifutás, vámkezelési késedelem vagy olyan harmadik fél által okozott körülmény, amelyet az érintett Fél kellő gondossággal sem tudott elhárítani.

28.3. Vis maior esetén az érintett Fél köteles a másik Felet ésszerű időn belül értesíteni, és köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni a vis maior hatásainak mérséklése érdekében.

28.4. A vis maior időtartama alatt az érintett Fél mentesül a késedelem vagy nemteljesítés jogkövetkezményei alól olyan mértékben, amennyiben a teljesítést a vis maior körülmény akadályozza.

28.5. Amennyiben a vis maior körülmény 60 napot meghaladóan fennáll, bármely Fél jogosult a Szerződés még nem teljesített részét írásban felmondani. A felmondás nem érinti a már teljesített részek ellenértékének megfizetését.

29. TITOKTARTÁS, ÜZLETI TITOK ÉS REFERENCIA

29.1. A Felek kötelesek bizalmasan kezelni minden olyan műszaki, gazdasági, üzleti, pénzügyi, szerződéses, technológiai, szoftveres, személyes vagy egyéb információt, amely a másik Fél működésével, üzleti partnereivel, áraival, technológiájával, terveivel, dokumentációival vagy know-how-jával kapcsolatban a Szerződés teljesítése során tudomásukra jut.

29.2. A Vállalkozó által alkalmazott műszaki megoldások, fejlesztési módszerek, programstruktúrák, funkcióblokkok, szoftveres megoldások, sablonok, dokumentációs minták, árazási módszerek és projektvezetési eljárások a Vállalkozó üzleti titkát és know-how-ját képezik.

29.3. A Megrendelő nem jogosult a Vállalkozó üzleti titkát, know-how-ját, forráskódját, fejlesztői állományait vagy szerkeszthető dokumentumait harmadik személy részére átadni, hozzáférhetővé tenni, visszafejteni, lemásolni vagy saját célra újrahasznosítani.

29.4. A Vállalkozó jogosult a projekt tényét, a Megrendelő nevét, a teljesítés általános jellegét és a szállított megoldás nem bizalmas összefoglalását referenciaként feltüntetni, kivéve, ha ezt a Megrendelő előzetesen, írásban kifejezetten megtiltja.

29.5. A Vállalkozó referenciahasználata nem terjedhet ki a Megrendelő üzleti titkaira, bizalmas műszaki adataira, belső technológiai folyamataira vagy olyan információkra, amelyek nyilvánosságra hozatala a Megrendelő jogos üzleti érdekét sértené.

30. ALVÁLLALKOZÓK ÉS KÖZREMŰKÖDŐK

30.1. A Vállalkozó jogosult a Szerződés teljesítéséhez alvállalkozót, szakértőt, mérnököt, programozót, szerelőt, beszállítót, gyártót, fuvarozót vagy egyéb közreműködőt igénybe venni.

30.2. Az alvállalkozó vagy közreműködő igénybevétele nem minősül a Szerződés átruházásának, és ahhoz a Megrendelő külön hozzájárulása nem szükséges, kivéve, ha a Felek ettől kifejezetten, írásban eltérően állapodtak meg.

30.3. A Megrendelő köteles a Vállalkozó alvállalkozói és közreműködői részére ugyanazokat a munkaterületi, hozzáférési, munkavédelmi és információs feltételeket biztosítani, mint a Vállalkozó saját munkavállalói részére.

31. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, PROJEKTLÉÁLLÍTÁS ÉS ELSZÁMOLÁS

31.1. Amennyiben a Megrendelő a projektet leállítja, felfüggeszti, elhalasztja vagy a teljesítést ellehetetleníti, a Vállalkozó jogosult az addig elvégzett munkák, megrendelt anyagok, lekötött kapacitások, beszállítói kötelezettségek, tervezési és projektvezetési ráfordítások, valamint igazolt költségei elszámolására.

31.2. A Megrendelő projektleállítása vagy elállása esetén a Vállalkozó jogosult kiszámlázni az addig teljesített munkarészek díját; a már megrendelt vagy beszerzett anyagok, alkatrészek és berendezések ellenértékét; a beszállítói lemondási díjakat és kötelezettségeket; a tervezési, programozási, projektvezetési és adminisztrációs ráfordításokat; a gyártás-előkészítési és kapacitáslekötési költségeket; valamint az utazási, szállítási, raktározási és egyéb igazolt költségeket.

31.3. A Megrendelő nem jogosult a már elkészült vagy részben elkészült tervek, dokumentációk, programok, vezérlőszekrények, anyagok vagy egyéb eredménytermékek ellenérték nélküli átvételére vagy felhasználására.

31.4. A Szerződés megszűnése nem érinti a Vállalkozó szellemi tulajdonhoz, díjfizetéshez, titoktartáshoz, felelősségkorlátozáshoz és már teljesített részek ellenértékéhez kapcsolódó jogait.

32. JOGVÁLASZTÁS, JOGVITA ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32.1. Jelen ÁSZF-ben és az egyedi Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

32.2. A Felek a jelen ÁSZF-ből, az egyedi Szerződésből vagy azok teljesítéséből eredő vitáikat elsődlegesen békés úton, egyeztetés útján kísérlik meg rendezni.

32.3. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, a Felek kikötik a Vállalkozó székhelye szerint illetékes magyar bíróságok kizárólagos illetékességét, amennyiben ezt jogszabály lehetővé teszi.

32.4. A magyar jog és magyar bíróság kikötése nem érinti azokat a kötelezően alkalmazandó helyi, külföldi vagy európai uniós szabályokat, amelyektől a Felek megállapodással érvényesen nem térhetnek el.

32.5. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek, hatálytalannak vagy végrehajthatatlannak minősül, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. A Felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést olyan érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely gazdasági célját és tartalmát tekintve a lehető legközelebb áll az eredeti rendelkezéshez.

33. KÜLÖN ELFOGADÁST IGÉNYLŐ RENDELKEZÉSEK

33.1. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, azokat elfogadta, és különösen tudomásul veszi azokat a rendelkezéseket, amelyek a szokásos szerződési gyakorlattól eltérhetnek vagy a Megrendelő szerződéses jogait, illetve a Vállalkozó felelősségét lényegesen érinthetik.

33.2. A Megrendelő külön is elfogadja különösen az alábbi rendelkezéseket: a tervek és dokumentációk kizárólag PDF formátumban történő átadását; a natív, szerkeszthető és forrásállományok átadásának kizárását; a forráskód, PLC-, HMI-, SCADA- és egyéb fejlesztői állományok át nem adását; a tervjóváhagyás és dokumentációjóváhagyás vélelmezett elfogadására vonatkozó szabályokat; a változtatási igények, pótmunkák és többletmunkák külön díjazását; a raktározási díjra és kárveszély átszállására vonatkozó rendelkezéseket; a használatbavétel általi átvétel szabályait; a fizetési késedelem miatti felfüggesztési jogot; a szoftveres támogatás, módosítás, frissítés és távhozzáférés felfüggesztésének lehetőségét; a felelősségkorlátozásra és közvetett károk kizárására vonatkozó rendelkezéseket; a kötbérkorlátozásra vonatkozó rendelkezéseket; a külföldi teljesítés többletköltségeire és feltételeire vonatkozó rendelkezéseket; továbbá a magyar jog és magyar bíróságok kikötését.

33.3. A Megrendelő kijelenti, hogy a fenti rendelkezésekre a Vállalkozó külön felhívta a figyelmét, azokat a Megrendelő megértette, és azokat kifejezetten elfogadja.

A Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó Általános Szerződési Feltételeit a szerződéskötést megelőzően megismerte, annak rendelkezéseit elfogadja, és tudomásul veszi, hogy az ÁSZF a Felek között létrejövő jogviszony elválaszthatatlan részét képezi.

A Megrendelő külön is kijelenti, hogy az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek a szokásos szerződési gyakorlattól eltérnek, illetve amelyek a Vállalkozó felelősségét korlátozzák, a Megrendelő fizetési, átvételi, közreműködési vagy jóváhagyási kötelezettségét részletesen szabályozzák, megismerte, megértette és kifejezetten elfogadja.

Kelt: 2026.05.27.